

경남 학교 내 성희롱·성폭력 사안처리 절차 안내

2023. 5.



경상남도교육청
(감 사 관)

목차

경남 학교 내 성희롱·성폭력 사안처리 절차 안내

- 1 학교 내 성희롱·성폭력 사안처리 이해
- 2 학교 내 성희롱·성폭력 사안처리 흐름도
- 3 성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트

자주 묻는 질문 Q&A

교육(지원)청 업무 담당자 연락처(2023.5. 기준)





1 기관장의 성희롱·성폭력 방지조치 의무 (근거: 양성평등기본법 제31조, 성폭력방지법 제5조)

- 성희롱·성폭력 예방교육의 실시(연 1회)
- 성희롱·성폭력 고충상담창구의 설치·운영
- 성희롱·성폭력 고충처리절차 마련
- 성희롱·성폭력 피해자의 보호 및 2차 피해 예방
- 성희롱·성폭력 근절 의지 및 행위자 무관용의 원칙 천명
- 소속구성원에 대한 성희롱·성폭력 예방 홍보
- 성희롱·성폭력 예방교육 참석 및 관련 예산 확보
- 성평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등

1 학교 내 성희롱·성폭력 사안처리의 이해



1 기관장의 성희롱·성폭력 방지조치 의무 (근거: 양성평등기본법 제31조, 성폭력방지법 제5조)

학교 자체 「성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침」을 통해 법령상 의무를 행정적으로 구현함. (여성가족부, 교육부 권장 사항)

○○학교 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침 [표준안]

본 지침은 「2023. 여성가족부 성희롱·성폭력 예방지침 표준안」과 「여성폭력 2차 피해 방지지침」과 통합하여 보완·수정한 표준안입니다.
본 표준안은 지침 예시로 학교 유형, 규모 등 각 학교 사정에 맞게 수정하여 사용할 수 있습니다.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「양성평등기본법」 제31조 및 「같은 법 시행령」 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 「같은 법 시행령」 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조에 따라 ○○학교장이 성희롱·성폭력을 예방하고 2차 피해 방지를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

【예시 1】 ① 이 지침은 ○○학교의 구성원(학교장과 고용관계에 있는 자, 소속 학생을 포함)에게 적용된다.

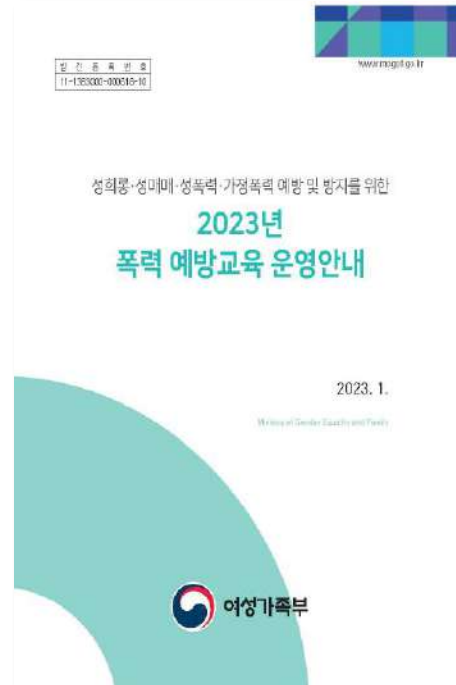
② 이 지침의 피해자 보호는 피해자, 피해를 주장하는 자, 신고인, 조력인, 참고인에게도 적용된다.

【예시 2】 ① 이 지침은 ○○학교장과 소속 구성원(학교장과 고용관계에 있는 자, 소속 학생을 포함)에게 적용되며, ○○학교의 통계범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력 및 2차 피해를 포함한다.

② 이 지침의 피해자 보호는 피해자, 피해를 주장하는 자, 신고인, 조력인, 참고인에게도 적용된다.

경상남도교육청 발송 공문

[표준안] 학교 성희롱·성폭력 예방
및 2차 피해 방지 지침



여성가족부 발간 책자

[2023년 폭력 예방 교육 운영 안내]
(여성가족부)

- p.91~ 성희롱 방지조치 등 운영 안내 (지침 표준안 등)
- 매년 발간 및 배포 (2023.1.25. 각급 학교 및 직속기관, 교육지원청 및 소속 기관에 공문 안내)

1 학교 내 성희롱·성폭력 사안처리의 이해



2 조사 대상의 범위

※ 피신고인이 공립 교직원인 경우 학교 내 성희롱·성폭력 사안처리(성고충심의위원회) 이후 교육(지원)청에서 징계를 위한 별도 조사 절차 진행

피해자
학생

피신고인
학생



학교폭력 사안처리 절차를 따름

만18세 미만 학생

외부인



아동학대(성학대) 사안처리 절차를 따름
(발생 보고는 감사관, 교육지원청 성사안처리지원단으로 진행)

학생

교직원



- 피해자가 만18세 미만인 경우 아동학대(성학대) 사안처리 절차 동시 진행

교직원

학생



- 피해자가 만18세 이상인 경우 피해 학생 보호는 학교폭력 사안처리 절차를 따름

교직원

교직원



- 피가해 교직원에 대한 조사 및 심의는 학교 내 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침과 사안처리 절차 매뉴얼에 따라 처리



3 조사 유형의 범위

행위

- 교직원 대상 성희롱 (양성평등기본법, 남녀고용평등법)
- 교직원 대상 성폭력범죄 (형법, 성폭력특별법)
- 아동(만18세 미만) 대상 성희롱 (양성평등기본법, 아동복지법 상 성학대 고려)
- 아동·청소년 대상 성범죄, 성폭력 범죄 (형법, 성폭력특별법, 아동청소년성보호에관한 법률)

피해

- 2차 피해 (여성폭력방지기본법)



3 조사 유형의 범위

성희롱

정의

유형 언어적 성희롱, 신체적 성희롱, 시각적 성희롱, 기타 성희롱 등

양성평등기본법 제2조

2. “성희롱”이란 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 “국가기관 등”이라 한다)의 종사자, 사용자 또는 근로자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다.
- 가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위
 - 나. 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위

- 업무 관련성: 필요
- 고의성: 불필요
- 주요근거법: 양성평등기본법, 국가인권위원회법, 남녀고용평등법



3 조사 유형의 범위

아동
(만18세 미만)
대상
성희롱

▪ 정의

아동복지법 제17조(금지행위) 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

2. 아동에게 음란한 행위를 시키거나 이를 매개하는 행위 또는 **아동에게 성적 수치심을 주는 성희롱 등의 성적 학대행위**

성폭력

▪ 정의: 상대의 성적 자기결정권을 침해하는 모든 행위

유형 강간(형법 제297조 등), 유사강간(형법 제297조의2 등), 강제추행(형법 제298조 등),
준강간, 준강제추행(형법 제 299조 등), 불법촬영·카메라 등을 이용한 촬영(성폭력처벌법 제14조) 등

▪ 업무 관련성: 불필요

▪ 고의성: **필요**

▪ 주요근거법: 형법, 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법, 아동청소년 성보호에 관한 법률 제2조



3 조사 유형의 범위

2차 피해

정의

정책적으로 준용, 남성피해 포함

여성폭력방지기본법 제3조제3항

3. “2차 피해”란 **여성폭력 피해자**(이하 “피해자”라 한다)가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.

가. 수사·재판·보호·진료·언론보도 등 **여성폭력 사건처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신체적·경제적 피해**

나. 집단따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해(정보통신망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함한다)

다. 사용자(사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 사업주를 위하여 근로자에 관한 사항에 대한 업무를 수행하는 자를 말한다)로부터 **폭력 피해 신고 등을 이유로 입은 다음 어느 하나에 해당하는 불이익조치**

1) 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 신분상의 불이익조치

2) 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖에 부당한 인사조치

3) 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치

4) 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별과 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급

5) 교육 또는 훈련 등 자기계발 기회의 취소, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급 자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치

6) 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위

7) 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개

8) 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위

9) 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치



4 누가 조사하는가?

▪ 성사안전문가참여조사단

- 학교 단위 사안 조사를 위해 임시로 조직한 조사단(상시조직x)
- 내부 인력(성고충상담원 등) + 외부 전문가(1인 이상)
- 성고충상담원
 - 성고충상담원은 성고충심의위원회 간사로 참여(심의 객관성을 위해 심의 참여 지양)
 - 성고충상담원(조사자)은 조사결과보고서를 작성함
- 교육지원청 성사안전처리지원단에서 외부 전문가 파견
 - ※성고충심의위원 외부위원과 구성 겹치지 않게 주의

※ 조사자 보호 등을 위해 조사 시 2인(이상) 1조 구성이 원칙(조사결과보고서 작성자 모든 조사에 동석)



5 누가 심의 하는가? [관련 위원회의 역할]

구분	학교폭력 대책심의위원회	선도위원회 (학생생활교육위원회)	학교 성고충심의위원회	학교교권보호위원회
근거	「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」	학교 학생선도규정	「양성평등기본법」 제31조에 근거해 마련한 학교 자체 성희롱·성폭력 예방지침	「교원의 지위향상 및 교육 활동보호를 위한 특별법」
성격	법정기구	자치기구	자치기구	법정기구
처리사안	학교폭력사안	학교규칙을 위반하여 학생 징계가 필요한 사안	교직원과 관련한 성희롱·성폭력 사안	교원이 피해자인 성희롱·성폭력 사안

★ 특별한 사정이 없는 한 학교 성고충심의위원회 개최 필수

학교폭력대책심의위원회, 교권보호위원회는 피해자 의사에 따라 선택, 선도위원회는 학교에서 개최여부 판단

2 학교 내 성희롱·성폭력 사안처리 흐름도



1. 인지 및 상담

- 피해자의 상담 신청, 그 외 방법을 통한 사안 인지

2. 신고 및 접수

- 피해자의 사건 신고
- 학교 사건 접수 및 유선 보고
- 처리 매뉴얼 및 주요 절차 확인 (신고 의무, 보고 유형 등)
- 학교 내 업무 분장
- 사안 조사 및 처리 계획 수립

3. 초기대응

- 수사기관 신고 및 교육(지원)청 보고, 여가부 사안 발생 통보(피해자 동의시)
※ 학생이 피해자인 경우 수사기관 신고 필수
- 학생이 피·가해자인 경우 : 보호자 통보
- 피해자 보호조치: 2차 피해 방지, 가·피해자 분리, 상담 및 지원기관 연계

- 교장·교감·행정실장 등 관리자의 행위에 의한 사안 또는 중대한 사안인 경우 교육청에 이관
→ 도교육청 자체 조사, (상급)성고충심의위원회 개최 및 심의·의결 (학교는 피해자 보호조치 및 조사 지원)

4. 조사 (접수일로부터 30일내 완료)

- 성사안전문가참여조사단 조직
- 신고인, 피신고인, 참고인 등 관련자 조사
- 증거자료 수집
- 조사결과보고서 작성 및 보고

[성사안전문가지원단(교육지원청) 역할]

- 학교 사안처리 진행 컨설팅 및 방문 모니터링(지침 검토 포함)
- 성사안전문가참여조사단 파견 및 예산 지원
- 학생-교직원 사안의 경우 교육 전수조사 실시 등

5. 심의 및 조치

- 학교 성고충심의위원회 개최 및 심의·의결
- 당사자에게 심의 결과 통보
- 심의 결과 보고(학교장, 교육(지원)청)

6. 재발방지대책

- 피해자 보호 조치 및 2차 피해 모니터링
- 재발방지교육, 학교 조직문화 개선
- 여가부, 교육부, 교육(지원)청에 사안 발생 3개월 이내 재발방지대책 보고

7. 징계

- 학생이 피신고인인 경우: 학교 조치 및 징계 절차 진행
- 교직원이 피신고인인 경우: 교육(지원)청, 사립학교법인에서 징계 절차 진행 ※ (공립교직원) 학교장의 징계의결요구절차는 성고충심의위원회 결과 보고(도교육청 감사관, 교육지원청)로 같음.

2 학교 내 성희롱·성폭력 사안처리 흐름도



발생 보고 체계(경남형)

피해자	피신고인	학교 내 담당자	발생 보고(공문) 형태	보고처	비고
만 18세 미만 학생	외부인	아동학대 담당자	아동학대(성학대) 발생 보고	도교육청 감사관, 교육지원청	- 성학대와 다른 아동학대가 같이 발생한 중복사안의 경우 도교육청 감사관, 민주시민교육과 모두 발생보고 - 피해자가 특수교육대상자인 경우 경남교육청 특수교육원에도 발생보고
만 18세 미만 학생	교직원	아동학대 담당자	아동학대(성학대) 발생 보고	도교육청 감사관, 교육지원청	
		성고충상담원	성사안 발생보고	도교육청 감사관, 교육지원청	
만 18세 이상 학생	외부인	학교폭력 전담기구	학교폭력 발생보고	도교육청 민주시민교육과 , 교육지원청	이후 학교폭력 처리 절차를 따름
	교직원	학교폭력 전담기구	학교폭력 발생보고	도교육청 민주시민교육과 , 교육지원청	이후 학교폭력 처리 절차를 따름
		성고충상담원	성사안 발생보고	도교육청 감사관, 교육지원청	
교원	학생	성고충상담원	성사안 발생보고	도교육청 감사관, 교육지원청	교권보호 관련 발생보고는 별도
직원	학생	성고충상담원	성사안 발생보고	도교육청 감사관, 교육지원청	
교직원	교직원	성고충상담원	성사안 발생보고	도교육청 감사관, 교육지원청	

※ 피해자의 명시적인 반대가 없으면 여성가족부(권익침해방지과)에 해당 사건 통보

아동학대(성학대) 발생 보고는 최초 보고, 최종 보고(총 2회)

성사안 발생보고는 최초 보고, 중간보고(조사 결과 보고), 최종보고(심의 결과 보고), 재발방지대책 보고(총 4회)

학교폭력 발생보고 및 교권 보호 관련 발생보고는 관련 과에 문의

성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트

(피해자) 학생 - (가해자) 교직원 사안

③ 성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)학생 - (가)교직원)

초기대응 및
피해자 보호조치

조사

심의

사건종결

초기대응 및 피해자 보호조치



- ☐ 피해 학생 및 보호자에게 사건 발생 사실 및 사건처리절차를 안내하였는가?
- ☐ 수사기관(112, 117 등)에 신고하였는가?
- ☐ 교육청 및 교육지원청에 발생사실을 통보하였는가? (긴급한 건은 유선보고 우선 진행) ※피해 학생이 만18세 미만인 경우 아동학대 발생보고도 진행
- ☐ 여성가족부(권익침해방지과)에 사건발생 사실을 통보하였는가? (피해 학생이 명시적으로 반대하는 경우 제외)
- ☐ 학교 자체 성사안 신고접수 대장에 기록(수기결재)하였는가?
- ☐ (필요시)피해 학생에게 긴급조치 및 응급조치를 취했는가?
- ☐ 피해 학생의 심리·정서적 상태 등 피해영향을 구체적으로 파악하였는가?
- ☐ 피해 학생의 의사를 고려하여 피해 학생과 피신고 교직원을 분리조치 하였는가?
- ☐ 보호자 상담(가정 내 보호자 역할, 현재 학생 심리상태, 전문기관 연계 여부 등 안내)을 진행하였는가?
- ☐ 피해 학생 및 보호자 의사를 파악하여 전문기관에 연계(성폭력 상담소, 심리상담 기관 등) 하였는가?
- ☐ (피해 학생이 만18세 이상인 경우) 피해 학생 및 보호자가 학교폭력대책심의위원회에 의한 피해보호조치를 원하지 않을 시, 미개최 요청 처리 가능함을 안내하였는가?

③ 성희롱·성폭력 사건 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)학생 - (가)교직원)

조사



- ☐ 학교 성사안전문가참여조사단(내부+외부)을 구성하였는가? (교육지원청에 외부 전문가 파견 요청, **성고충심의위 외부위원과 겹치지 않도록 유의**)
- ☐ 교장·교감·6급 이상 행정실장 등 관리자의 행위에 의한 사건 또는 중대한 사건인 경우 교육청에 이관하였는가?
- ☐ 학교 성폭력 교육 전수조사를 실시하였는가?
- ☐ 피해 학생 조사 시, 신뢰관계인(변호인도 가능) 동석이 가능함을 사전 안내하였는가? (신뢰관계인 배석 가능하나 발언 불가)
- ☐ 피신고 교직원에게 조사 개시, 유의 사항 및 관련 권리를 통보하였는가? (피신고인 안내문 활용, **2차 피해** 방지를 위해 신고 접수와 동시에 진행)
- ☐ 피해 학생, 참고인, 피신고인 순으로 조사 및 증거수집 등 실시하였는가?
(피해 학생에게 여러 번 진술하게 하는 것은 2차 피해가 될 수 있으므로 신고서, 확인서, 진술서 등이 상세하다면 피해자 조사 생략 가능)
- ☐ 모든 조사가 2인(이상) 1조로 실시되었는가?
- ☐ 모든 조사에 조사결과보고서 작성자(성고충상담원 등)가 배석하였는가?
- ☐ 조사 결과 보고(내부결재, 도교육청, 교육지원청에 보고)를 하였는가? (관련 증거 자료 모두 첨부)
- ☐ 조사를 접수일로부터 20일 이내에 완료하였는가? 특별한 사정이 있는 경우 10일 연장 가능.
(근무일 기준으로 계산하며 접수일, 주말, 공휴일 제외하여 20일(+10일) 계산. 완료일은 조사결과보고서 내부결재 완료일을 기준으로 함)

초기대응 및
피해자 보호조치

조사

심의

사건종결

③ 성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)학생 - (가)교직원)

심의



- ☐ 성고충심의위원회 개최 관련 내부결재를 받았는가?
- ☐ 심의위원들에게 참석요청서를 발송하였는가? (메일, 우편 등 활용)
- ☐ 당사자에게 참석요청서 발송 및 출석진술 여부·(불참 시 원할 경우)서면의견서 제출 관련 내용을 안내하였는가? (메일, 우편 등 활용)
- ☐ 당사자에게 심의위원 명단을 안내하고 기피 의견을 받았는가? (기피 여부는 성고충심의위원회에서 심의하여 결정)
- ☐ 심의위원들에게 비밀유지 서약서를 받았는가?
- ☐ 심의자료는 익명으로 처리되었는가? (비밀누설 금지의무 및 2차 피해 예방)
- ☐ 성고충심의위원회를 통해 심의를 진행하고 성희롱·성폭력 ·2차 피해 성립여부, 피해자 보호조치, 재발방지대책(피신고인 조치 의견, 기관 대책)에 대해 의결하였는가?
- ☐ 피신고인 조치 의견과 관련하여 재발방지교육 이수율 의결하였다면, 의결서에 이수 시간 및 이수 기한을 명기하였는가?
- ☐ 성고충심의위원회 회의록을 회의 내용 임의 편집 없이 회의 참석자 발언 그대로 작성하였는가?
- ☐ 심의결과를 보고(내부결재, 도교육청, 교육지원청에 보고)하였는가?
- ☐ 당사자에게 심의결과 통지 및 심의결과에 대한 별도 이의제기 절차가 없는 것에 대해 안내하였는가? (메일, 우편 등 활용)

③ 성희롱·성폭력 사건 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)학생 - (가)교직원)

심의



❖ (기본계획 알림방 게시번호 23-69220) “2023. 성희롱·성폭력 ·2차 피해 근절 및 피해 회복 기본계획”
성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의 시 권장 교육시간 및 피신고 교직원 재발방지교육비 지원사업 참고

□ 피신고 교직원 재발방지교육비 지원

- (교육대상) 성희롱·성폭력 고충심의위원회에서 「특별교육 이수 권고」를 받은 교직원
- (교육내용) 「공공부문 성희롱 행위자 인식개선을 위한 상담 및 교육프로그램」 (한국양성평등교육진흥원, 2020 개발)
- (비용지원) 지정 외부전문기관(붙임2 참조)에서 교육이수 시 교육비 30% 지원(교육기관에서 도교육청으로 교육이수결과 제출 시)

※ 참고: 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의 시 권장 교육시간

구 분	권장 교육시간
성희롱은 아니나 성인지감수성 부족	10시간
성희롱 성립	20시간
성폭력 성립	30시간

가해 교직원에 대한 재발방지교육 이수 관리 철저
(성고충심의위원회에서 피신고인 조치로 재발방지교육 의결시)

- 교육부 「교육분야 성희롱·성폭력 근절대책」(’18.12.) “가해교원의 재발방지를 위한 교육·상담 의무화”
- 피신고인 재발방지교육 미이수 시 징계 처리 과정에서 해당 사항 고려됨. 사립학교의 경우 기관 주의 조치 고려됨.

③ 성희롱·성폭력 사건 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)학생 - (가)교직원)

사건종결



- ☐ 성고충심의위원회에서 의결한 피해자 보호조치 및 피신고인 조치 사항을 이행하였는가?
(피신고인 재발방지교육 이수 의결시 이수증 확인 및 보관 必)
- ☐ 아동학대 및 성사안 발생보고(최종) (도교육청, 교육지원청에 보고)를 하였는가?
- ☐ 재발방지대책 계획을 수립하고 사건 접수일로부터 3개월 이내 제출하였는가?
(교육청, 교육지원청, 여성가족부 권익침해방지과, 교육부 양성평등정책담당관)
- ☐ 피해 학생의 학교생활을 지속적으로 모니터링하는 등 일상회복을 위해 노력하였는가?
- ☐ 초기대응 및 피해자 보호조치부터 사건종결까지 모든 과정(내부결재, 발생 보고 등)에서 비밀 보호 및 보안처리가 되었는가?
(내부 결재 및 보고 공문 등 모든 문서는 비공개 문서로 처리)

초기대응 및
피해자 보호조치

조사

심의

사건종결

성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트

(피해자) 학생 - (가해자) 외부인 사안

③ 성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)학생 - (가)외부인)

초기대응 및 피해자 보호조치



- ☐ 보호자에게 사건 발생 사실을 안내하였는가?

※보호자, 친족에 의한 성사안 발생시 보호자 통보 여부는 사례별로 신중한 판단 필요(전문가 및 관계기관과 상의 후 결정)

- ☐ 수사기관(112 등)에 신고 하였는가?

- ☐ (피해학생이 만18세 미만인 경우) 교육청 및 교육지원청에 아동학대(성학대) 발생보고를 하였는가?

※피해 학생이 특수교육대상자인 경우 특수교육원에도 발생보고

- ☐ 학생의 심리·정서적 상태 등 피해영향 및 가정 내 지원상태를 구체적으로 파악하였는가?

- 학교 내 성희롱·성폭력 사안 처리는 진행하지 않음
- 아동학대전담공무원, 아동보호전문기관, 수사기관 등과 조사 협조, 수사진행상황 파악 필요

처리과정



- ☐ 학생 및 보호자 의사를 파악하여 전문기관에 연계하였는가? (특히, 특수학생, 성매매 피해, 친족 성학대의 경우 전문기관 도움 중요)

- ☐ (친족 성학대 피해의 경우) 가정 내 분리조치, 보호지원 등을 확인하였는가?

- ☐ 보호자 상담(가정 내 보호자 역할, 현재 학생 심리상태, 전문기관 연계 여부, 가정 내 보호지원 시 유의사항 등 안내)를 진행하였는가?

- ☐ 심리상담 지원 및 출결 인정 등 처리 과정에서 피해학생 보호조치를 지속하였는가?

③ 성희롱·성폭력 사건 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)학생 - (가)외부인)

사건종결



☐ 아동학대 종결보고(도교육청, 교육지원청에 보고)를 하였는가?

☐ 학생의 학교생활을 지속적으로 모니터링 하였는가?

성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트

(피해자) 교직원 - (가해자) 교직원 사안

③ 성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)교직원 - (가)교직원)

초기대응 및 피해자 보호조치



- ☐ 피해 교직원에게 사건 발생 사실 및 사건처리절차, 외부 성폭력 및 심리상담 가능 전문기관을 안내하였는가?
- ☐ 피해 교직원이 공식처리를 원하지 않는 경우 사안 진행을 하지 않을 수 있다는 것을 안내하였는가? (피해 교직원 진술 거부서 제출)
- ☐ 신고인이 신고 철회를 원하는 경우 철회할 수 있음을 안내하였는가? (신고인과 피해당사자가 다른 경우 신고인이 제출)
- ☐ 피해 교직원이 피신고인과 조정·중재를 원하는 경우 조정·중재할 수 있음을 안내하였는가?
(피해자와 피신고인 대면하지 않도록 주의, 조정·중재 불발 및 피신고인 합의사항 이행하지 않는 경우 사건 조사 처리 가능 안내)
- ☐ 교육청 및 교육지원청에 발생사실을 통보하였는가? (긴급한 건은 유선보고 우선 진행)
- ☐ 여성가족부(권익침해방지과)에 사건발생 사실 통보하였는가? (피해 교직원이 명시적으로 반대하는 경우 제외)
- ☐ 위력 등에 의한 성폭력에 해당하는 성폭력 사건인 경우 수사기관(112)에 신고하였는가? (피해 교직원이 명시적으로 반대하는 경우 제외)
- ☐ 학교 자체 성사안 신고접수 대장에 기록(수기결재)하였는가?
- ☐ (필요시)피해 교직원에게 대한 긴급조치 및 응급조치를 취했는가?
- ☐ 피해 교직원의 심리·정서적 상태 등 피해영향을 구체적으로 파악하였는가?
- ☐ 피해 교직원의 의사를 고려하여 피해 교직원과 피신고 교직원을 분리조치 하였는가?

초기대응 및
피해자 보호조치

조사

심의

사건종결

③ 성희롱·성폭력 사건 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)교직원 - (가)교직원)

조사



- ☐ 학교 성사안전문가참여조사단(내부+외부)을 구성하였는가? (교육지원청에 외부 전문가 파견 요청, **성고충심의위 외부위원과 겹치지 않도록 유의**)
- ☐ 교장·교감·6급 이상 행정실장 등 관리자의 행위에 의한 사건 또는 중대한 사건인 경우 교육청에 이관하였는가?
- ☐ 피해 교직원 조사 시, 신뢰관계인(변호인도 가능) 동석이 가능함을 사전 안내하였는가? (신뢰관계인 배석 가능하나 발언 불가)
- ☐ 피신고 교직원에게 조사 개시, 유의 사항 및 관련 권리를 통보하였는가? (피신고인 안내문 활용, **2차 피해** 방지를 위해 신고 접수와 동시에 진행)
- ☐ 피해자, 참고인, 피신고인 순으로 조사 및 증거수집 등 실시하였는가?
(피해자에게 여러 번 진술하게 하는 것은 2차 피해가 될 수 있으므로 신고서, 진술서 등이 상세하다면 피해자 조사 생략 가능)
- ☐ 모든 조사가 2인(이상) 1조로 실시되었는가?
- ☐ 모든 조사에 조사결과보고서 작성자(성고충상담원 등)가 배석하였는가?
- ☐ 조사 결과 보고(내부결재, 도교육청, 교육지원청에 보고)를 하였는가? (관련 증거 자료 모두 첨부)
- ☐ 조사를 접수일로부터 20일 이내에 완료하였는가? 특별한 사정이 있는 경우 10일 연장 가능.
(근무일 기준으로 계산하며 접수일, 주말, 공휴일 제외하여 20일(+10일) 계산. 완료일은 조사결과보고서 내부결재 완료일을 기준으로 함)

초기대응 및
피해자 보호조치

조사

심의

사건종결

③ 성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)교직원 - (가)교직원)

심의



- ☐ 성고충심의위원회 개최 관련 내부결재를 받았는가?
- ☐ 심의위원들에게 참석요청서를 발송하였는가? (메일, 우편 등 활용)
- ☐ 당사자에게 참석요청서 발송 및 출석진술 여부·(불참 시 원할 경우)서면의견서 제출 관련 내용을 안내하였는가? (메일, 우편 등 활용)
- ☐ 당사자에게 심의위원 명단을 안내하고 기피 의견을 받았는가? (기피 여부는 성고충심의위원회에서 심의하여 결정)
- ☐ 심의위원들에게 비밀유지 서약서를 받았는가?
- ☐ 심의자료는 익명으로 처리되었는가? (비밀누설 금지의무 및 2차 피해 예방)
- ☐ 성고충심의위원회를 통해 심의를 진행하고 성희롱·성폭력 ·2차 피해 성립여부, 피해자 보호조치, 재발방지대책(피신고인 조치 의견, 기관 대책)에 대해 의결하였는가?
- ☐ 피신고인 조치 의견과 관련하여 재발방지교육 이수를 의결하였다면, 의결서에 이수 시간 및 이수 기한을 명기하였는가?
- ☐ 성고충심의위원회 회의록을 회의 내용 임의 편집 없이 회의 참석자 발언 그대로 작성하였는가?
- ☐ 심의결과를 보고(내부결재, 도교육청, 교육지원청에 보고)하였는가?
- ☐ 당사자에게 심의결과 통지 및 심의결과에 대한 별도 이의제기 절차가 없는 것에 대해 안내하였는가? (메일, 우편 등 활용)

③ 성희롱·성폭력 사건 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)교직원 - (가)교직원)

심의



❖ (기본계획 알림방 게시번호 23-69220) “2023. 성희롱·성폭력 ·2차 피해 근절 및 피해 회복 기본계획“
성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의 시 권장 교육시간 및 피신고 교직원 재발방지교육비 지원사업 참고

□ 피신고 교직원 재발방지교육비 지원

- (교육대상) 성희롱·성폭력 고충심의위원회에서 「특별교육 이수 권고」를 받은 교직원
- (교육내용) 「공공부문 성희롱 행위자 인식개선을 위한 상담 및 교육프로그램」 (한국양성평등교육진흥원, 2020 개발)
- (비용지원) 지정 외부전문기관(붙임2 참조)에서 교육이수 시 교육비 30% 지원(교육기관에서 도교육청으로 교육이수결과 제출 시)

※ 참고: 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의 시 권장 교육시간

구 분	권장 교육시간
성희롱은 아니나 성인지감수성 부족	10시간
성희롱 성립	20시간
성폭력 성립	30시간

가해 교직원에 대한 재발방지교육 이수 관리 철저
(성고충심의위원회에서 피신고인 조치로 재발방지교육 의결시)

- 교육부 「교육분야 성희롱·성폭력 근절대책」(‘18.12.) “가해교원의 재발방지를 위한 교육·상담 의무화”
- 피신고인 재발방지교육 미이수 시 징계 처리 과정에서 해당 사항 고려됨. 사립학교의 경우 기관 주의 조치 고려됨.

③ 성희롱·성폭력 사건 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)교직원 - (가)교직원)

초기대응 및
피해자 보호조치

조사

심의

사건종결

사건종결



☐ 성고충심의위원회에서 의결한 피해자 보호조치 및 피신고인 조치 사항을 이행하였는가?
(피신고인 재발방지교육 이수 의결시 이수증 확인 및 보관 必)

☐ 성사안 발생보고(최종) (도교육청, 교육지원청에 보고)를 하였는가?

☐ 재발방지대책 계획을 수립하고 사건 접수일로부터 3개월 이내 제출하였는가?
(교육청, 교육지원청, 여성가족부 권익침해방지과, 교육부 양성평등정책담당관)

☐ 피해 교직원의 일상회복을 위해 노력하였는가?

☐ 초기대응 및 피해자 보호조치부터 사건종결까지 모든 과정(내부결재, 발생 보고 등)에서 비밀 보호 및 보안처리가 되었는가?
(내부 결재 및 보고 공문 등 모든 문서는 비공개 문서로 처리)

성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트

(피해자) 교직원 - (가해자) 학생 사안

③ 성희롱·성폭력 사건 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)교직원 - (가)학생)

초기대응 및 피해자 보호조치



- ☐ 피해 교직원에게 사건 발생 사실 및 사건처리절차, 외부 성폭력 및 심리상담 가능 전문기관을 안내하였는가?
- ☐ 피해 교직원이 공식처리를 원하지 않는 경우 사건 진행을 하지 않을 수 있다는 것을 안내하였는가? (피해 교직원 진술 거부서 제출)
- ☐ 신고인이 신고 철회를 원하는 경우 철회할 수 있음을 안내하였는가? (신고인과 피해당사자가 다른 경우 신고인이 제출)
- ☐ 피신고 학생 및 보호자에게 사건 접수 사실, 사건처리절차 및 관련 권리를 통보하였는가? (피신고인 안내문 수정 활용 가능)
- ☐ 피해 교직원이 피신고 학생과 조정·중재를 원하는 경우 조정·중재할 수 있음을 안내하였는가?
(피해 교직원과 피신고 학생·보호자 대면 시 2차 피해 발생하지 않도록 주의, 조정·중재 불발 및 피신고 학생·보호자가 합의사항 이행하지 않는 경우 사건 조사 처리 가능 안내)
- ☐ 교육청 및 교육지원청에 발생사실을 통보하였는가? (긴급한 건은 유선보고 우선 진행)
- ☐ 여성가족부(권익침해방지과)에 사건발생 사실 통보하였는가? (피해 교직원이 명시적으로 반대하는 경우 제외)
- ☐ 학교 자체 성사안 신고접수 대장에 기록(수기결재)하였는가?
- ☐ 피해 교직원의 의사를 고려하여 피해 교직원과 피신고 학생을 분리조치 하였는가?
- ☐ 피해 교직원의 심리·정서적 상태 등 피해영향을 구체적으로 파악하였는가?
- ☐ 피해자가 교원인 경우 교육활동 보호 매뉴얼(교권보호위원회 개최 등)과 학교 내 성희롱·성폭력 사건처리 중 택하여 사건처리를 진행할 수 있음을 안내하였는가?

초기대응 및
피해자 보호조치

조사

심의

사건종결

③ 성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)교직원 - (가)학생)

초기대응 및
피해자 보호조치

조사

심의

사건종결

초기대응 및 피해자 보호조치



❖피해자가 교원이고 교권보호 처리 절차를 택한 경우

- 추후 절차는 교권보호 처리 절차에 따라 진행하며, **학교 내 성희롱·성폭력 처리 절차를 중복하여 진행하지 않음**. 단, **피해자 보호조치는 지속함**.
- 가해 학생에 대한 조치 결정은 교권보호위원회, 또는 선도위원회(학생생활교육위원회)를 개최하여 결정함.
- 교권보호 처리 절차 종료 후 경과조치(가해 학생에 대한 조치 결정 포함)를 반영한 성사안 발생보고(최종)를 제출하며, 사안 접수일로부터 3개월 이내 재발방지대책을 보고함.

❖피해자가 교원이고 학교 내 성희롱·성폭력 처리 절차를 택한 경우, 피해자가 직원인 경우

- 성희롱·성폭력·2차피해에 대한 성립여부 및 피해자 보호조치, 재발방지대책에 대해 심의 의결하기 위해 성고충심의위원회를 개최할 수 있음.
피해당사자가 성고충심의위원회 개최를 원하지 않는 경우 미개최할 수 있으나 피해자 의사를 반영한 보호조치는 지속함.
- 가해 학생에 대한 조치 결정은 선도위원회(학생생활교육위원회)를 개최하여 결정함.
- 피해당사자가 성고충심의위원회 개최를 원하지 않은 경우 가해 학생에 대한 조치 결정 후 해당 내용 등을 반영한 성사안 발생보고(최종)를 제출하며, 사안 접수일로부터 3개월 이내 재발방지대책을 보고함.

③ 성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)교직원 - (가)학생)

조사



- ☐ 학교 성사안전문가참여조사단(내부+외부)을 구성하였는가? (생략 가능. 교육지원청에 외부 전문가 파견 요청, 성고충심의회 외부위원과 겹치지 않도록 유의)
- ☐ 피해 교직원 조사 시, 신뢰관계인(변호인도 가능) 동석이 가능함을 사전 안내하였는가? (신뢰관계인 배석 가능하나 발언 불가)
- ☐ 피해자, 참고인, 피신고인 순으로 조사 및 증거수집 등 실시하였는가?
(피해자에게 여러 번 진술하게 하는 것은 2차 피해가 될 수 있으므로 신고서, 진술서 등이 상세하다면 피해자 조사 생략 가능)
- ☐ 모든 조사가 2인(이상) 1조로 실시되었는가?
- ☐ 모든 조사에 조사결과보고서 작성자(성고충상담원 등)가 배석하였는가?
- ☐ 조사 결과 보고(내부결재, 도교육청, 교육지원청에 보고)를 하였는가? (관련 증거 자료 모두 첨부)
- ☐ 조사를 접수일로부터 20일 이내에 완료하였는가? 특별한 사정이 있는 경우 10일 연장 가능.
(근무일 기준으로 계산하며 접수일, 주말, 공휴일 제외하여 20일(+10일) 계산. 완료일은 조사결과보고서 내부결재 완료일을 기준으로 함)

((피)교직원- (가)학생 사안의 경우 피해 교직원의 의사를 반영하여 사안처리 절차를 유연하게 진행할 수 있음.
피해자가 교원이고 교권보호 처리 절차를 선택한 경우 조사·심의 단계 전체 생략

③ 성희롱·성폭력 사안 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)교직원 - (가)학생)

심의



- ☐ 성고충심의위원회 개최 관련 내부결재를 받았는가?
- ☐ 심의위원들에게 참석요청서를 발송하였는가? (메일, 우편 등 활용)
- ☐ 당사자에게 참석요청서 발송 및 출석진술 여부·(불참 시 원할 경우)서면의견서 제출 관련 내용을 안내하였는가? (메일, 우편 등 활용)
- ☐ 당사자에게 심의위원 명단을 안내하고 기피 의견을 받았는가? (기피 여부는 성고충심의위원회에서 심의하여 결정)
- ☐ 심의위원들에게 비밀유지 서약서를 받았는가?
- ☐ 심의자료는 익명으로 처리되었는가? (비밀누설 금지의무 및 2차 피해 예방)
- ☐ 성고충심의위원회를 통해 심의를 진행하고 성희롱·성폭력 ·2차 피해 성립여부, 피해자 보호조치, 재발방지대책(피신고 학생 조치 의견, 기관 대책)에 대해 의결하였는가?
- ☐ 피신고 학생 조치의견과 관련하여 재발방지교육 이수를 의결하였다면, 의결서에 이수 시간 및 이수 기한을 명기하였는가?
- ☐ 성고충심의위원회 회의록을 회의 내용 임의 편집 없이 회의 참석자 발언 그대로 작성하였는가?
- ☐ 심의결과를 보고(내부결재, 도교육청, 교육지원청에 보고)하였는가?
- ☐ 당사자에게 심의결과 통지 및 심의결과에 대한 별도 이의제기 절차가 없는 것에 대해 안내하였는가? (메일, 우편 등 활용)

③ 성희롱·성폭력 사건 발생 시 학교 대응 체크리스트 ((피)교직원 - (가)학생)

사건종결



- ☐ 성고충심의위원회에서 의결한 피해자 보호조치 및 선도위원회(학생생활교육위원회) 혹은 교권보호위원회에서 의결한 피신고 학생에 대한 조치 사항을 이행하였는가? (피신고 학생 재발방지교육 이수 의결시 이수증 확인 및 보관 必)
- ☐ 성사안 발생보고(최종) (도교육청, 교육지원청에 보고)를 하였는가?
- ☐ 재발방지대책 계획을 수립하고 사안 접수일로부터 3개월 이내 제출하였는가?
(교육청, 교육지원청, 여성가족부 권익침해방지과, 교육부 양성평등정책담당관)
- ☐ 피해 교직원의 일상회복을 위해 노력하였는가?
- ☐ 초기대응 및 피해자 보호조치부터 사건종결까지 모든 과정(내부결재, 발생 보고 등)에서 비밀 보호 및 보안처리가 되었는가?
(내부 결재 및 보고 공문 등 모든 문서는 비공개 문서로 처리)

초기대응 및
피해자 보호조치

조사

심의

사건종결

자주 묻는 질문 Q&A



Q1

피해자가 성인인 사안

피해자가 상담만 하고 그 이후 어떠한 조치도 원하지 않는 경우 사건은 그대로 종결 하면 되는 것일까요?

성고충 사안처리 절차는 종결하되, 피해자에게 차후에 신고와 공식적인 사안처리가 가능함을 안내하고, 상담일지를 작성하고 종료합니다.

더불어 성고충상담원은 피해자의 근무환경에는 문제가 없는 지 등을 지속적으로 모니터링 하여 피해자를 보호해야 합니다.

Q2

익명의 제보로 성희롱 사건을 인지하게 되었는데, 피해자가 진술을 거부하고 목격자도 나타나지 않는 상황입니다. 이런 경우에는 조사를 포기해야 할까요?

관련된 진술 자체를 확보하기 어려운 경우에는 조사가 사실상 어렵습니다.

그러나 조직의 성희롱 예방을 위한 후속조치로서 제보된 사건이 발생한 것으로 보이는 학급, 학년 등에 대한 성희롱·성폭력 예방교육 또는 전체 구성원에 대한 학교 성폭력 교육 전수조사, 직장 내 성폭력·성희롱 실태조사(교직원 대상), 성희롱 엄중 대응 입장 표명 등을 고려해볼 수 있습니다.

Q3

학교폭력의 경우 사안 접수번호가 학년도를 기준으로 부여됩니다. 성사안 접수번호와 성고충심의위원회도 학년도 기준으로 접수번호가 부여되나요?

아니오. 성사안 접수번호에는 해당연도를 기준으로 번호를 부여합니다. 따라서 1, 2월 신고접수된 경우 해당연도를 기준으로 번호를 부여합니다.

예) 2023년 1월 발생 건: 2023-1호 성사안 신고접수 보고

더불어 성고충심의위원회 회차의 경우 사안 접수번호와는 별개로 성고충심의위원회가 개최되는 연도에서의 회차를 기재합니다.

예) 성사안 접수번호 2022-5호, 성고충심의위원회 2023년 첫 번째 개최인 경우 2023년 1차 성고충심의위원회

자주 묻는 질문 Q&A



Q4 교사 - 학생 간 사안이 경찰에 신고 되어 교사가 조사 받고 있을 경우, 해당 교원에 대한 성고충심의위원회를 생략할 수 있나요?

교사에 대한 징계 여부는 경찰신고와 별개로 학교 내 절차를 진행해야 하므로 성고충심의위원회를 개최 하여 성희롱·성폭력 에 대한 심의와 판단을 하는 것이 적절합니다. 형사절차는 해당 교원에 대한 범죄의 성립 및 형사 처벌 여부를 다루지만, 성고충심의위원회에서는 피해자 보호를 위한 ‘성희롱’, ‘성폭력’, ‘2차 피해’ 여부를 심의하기 때문에 취지와 목적이 일치하지 않습니다. 또한, 범죄가 성립되지 않아도 징계 사유로서 성희롱 등에 해당하면 징계를 결정할 수 있습니다. 따라서 피해 학생 보호를 위해 학교폭력 사안으로 처리하는 것과 교원에 대해 성희롱 심의위원회 및 징계위원회를 개최하는 것은 별개의 절차로 생략될 수 없습니다.

Q5 성고충심의위원회 개최 후 가해자 또는 피해자 회의록 공개를 요청할 경우 공개할 수 있나요? 공개할 수 있다면 어느 범위까지 공개해야 할까요?

구체적인 피해 사실을 적시하는 것은 개인의 민감 정보에 해당하기 때문에 통상 성고충심의위원회 회의록은 당사자 요청이 있더라도 임의로 제공하지 않습니다. 사안처리 과정은 정보공개법 제 9조제1항 5호, 6호 비공개 사유에 해당할 가능성이 큼니다. 회의록이 모두 공개된다면 심의에 참여하는 심의위원의 자유로운 의견 개진에 방해 요소가 될 수 있고 가해자의 진술이 피해자에게 전달된다면 2차 피해가 발생할 수 있습니다. 가해자 및 피해자가 회의록 및 관련 자료에 대한 공개를 요청한다면 정보공개청구 절차에 따라 진행하며, 회의 중 본인의 발언 및 본인 제출 자료만 열람할 수 있도록 하는 것을 권장합니다. 한편, 기관 차원에서는 당사자의 개별적인 요청에 자료를 제공하기 보다, 법원의 판결이나 재판 중 당사자의 신청에 대한 법원의 허가, 혹은 수사기관의 압수수색이나 협조 요청 등 일정한 요건에서 공개하는 것이 안전한 자료 관리의 방법이 될 수 있습니다.

교육(지원)청 업무 담당자 연락처 (2023.5. 기준)



기관명	부서명	연락처
경상남도교육청	감사관 감사2담당	055-210-5238
		055-210-5239
		신고센터 055-268-1234
거제교육지원청	학교통합지원센터	055-680-9320
거창교육지원청	학교통합지원센터	055-940-6125
고성교육지원청	학교교육지원센터	055-670-8150
김해교육지원청	학교통합지원센터	055-330-9645
남해교육지원청	교육지원과	055-860-4134
밀양교육지원청	학교통합지원센터	055-350-1493
사천교육지원청	교육지원과	055-830-1541
산청교육지원청	학교교육지원센터	055-970-3039
양산교육지원청	학교통합지원센터	055-379-3182
의령교육지원청	학교교육지원센터	055-570-7112
진주교육지원청	학교통합지원센터	055-740-2156

기관명	부서명	연락처
창녕교육지원청	창녕교육지원청	055-530-3536
창원교육지원청	학생생활지원과	055-210-0411
통영교육지원청	학교통합지원센터	055-650-8055
하동교육지원청	교육지원과	055-880-1945
함안교육지원청	학교통합지원센터	055-580-8017
함양교육지원청	교육지원과(Wee센터)	055-960-2728
합천교육지원청	학교통합지원센터	055-930-7005

❖ 학생 간 성폭력 사건은 학교폭력 담당자에게 문의하세요.



본 안내 자료는 교육부 「학교 내 성희롱·성폭력 사안처리 대응 매뉴얼」(2020.9.) 및 「학교 내 성희롱·성폭력 사안처리지원단 업무매뉴얼」(2020.9.) 등의 내용을 경남 학교형에 맞춰 수정·편집한 것으로, 본 자료에 안내되어 있지 않은 사항에 대해서는 교육부 「학교 내 성희롱·성폭력 사안처리 대응 매뉴얼」(2020.9.)을 참고하시기 바랍니다.